

01_Pruefauftrag.eml

Von	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
An	Rechtsanwältin Clara Klee <clara@klee-kolben.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 08:15:00 +0200
Betreff	Querung Krummblattbogen – Auftrag zur Prüfung

Sehr geehrte Frau Klee,

namens der Stadt Würzburg beauftrage ich Sie mit der Prüfung der Forderung von Frau Kunigunde Zeisig aus ihrem Sturz am 13. Januar 2026. Die betroffene Straße ist eine innerörtliche Gemeindestraße in städtischer Straßenbaulast. Der Bauhof führt den Winterdienst dort mit eigenen Beschäftigten aus. Eine Übertragung der hier betroffenen Fahrbahnquerung auf Anlieger ist nicht dokumentiert. Für den benachbarten Gehweg haben wir die Zuordnung noch nicht abschließend aus dem Straßenverzeichnis geklärt.

Bitte erstellen Sie einen ausformulierten internen Prüfvermerk zu Haftungsgrund, Belegen und Forderungshöhe sowie einen vollständigen Antwortentwurf an Frau Zeisig. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Angaben zum Sturzort und die erneute Glätte nach der ersten Streufahrt. Wir benötigen das Ergebnis bis 8. Oktober; die Anspruchstellerin erwartet bis 12. Oktober eine Antwort. Klären Sie auch, welche Unterlagen für eine belastbare Entscheidung noch fehlen.

Das Mandat betrifft ausschließlich die Stadt. Unterlagen zu Versicherung, kommunalem Schadenausgleich oder Rückdeckung liegen dieser Akte nicht bei; weder eine Mitgliedschaft noch eine Deckungszusage ist festgestellt. Bitte nichts versenden, melden oder anerkennen. Eine Zahlung wurde bisher nicht veranlasst.

Mit freundlichen Grüßen

Gertraud Holler, Rechtsstelle

06_Zeugin.eml

Von	Leila Rahmani <leila.rahmani@briefpost.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Thu, 24 Sep 2026 16:40:00 +0200
Betreff	Ihre Rückfrage zum Januarsturz

Sehr geehrte Frau Holler,

ich war an der Haltestelle und sah Frau Zeisig von der Bäckereiseite kommen. Kurz vor dem Ende der Querung fiel sie nach links. Für mich war der rechte Fuß schon am abgesenkten Gehwegrand, aber ich sah das letzte Auftreten nicht genau, weil ein parkendes Lieferfahrzeug die Beine teilweise verdeckte. Ich kann deshalb nicht sicher sagen, wo ihr Fuß wegrutschte. Mein Telefon zeigte nach dem Hinlaufen 07:43 Uhr.

Auf der Fahrbahn und direkt an der Absenkung glänzte es. Ich selbst ging vorsichtig, weil ich kurz vorher auf der Querung etwas gerutscht war. Auf dem Gehweg hinter der Haltestelle fühlte es sich griffiger an. Zwischen diesen Stellen habe ich keine genaue Prüfung gemacht. Frau Zeisig ist nach meinem Eindruck nicht gerannt. Sie sagte allerdings, sie dürfe den Bus nicht verpassen. Ihre Schuhsohlen habe ich nicht angesehen.

Ein Streufahrzeug kam, als ich schon im Bus saß. Eine andere Frau fotografierte wohl die Straße; ihren Namen kenne ich nicht. Eigene Fotos habe ich nicht.

Freundliche Grüße

Leila Rahmani

09_Forderung.eml

Von	Kunigunde Zeisig <kunigunde.zeisig@briefpost.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 09:12:00 +0200
Betreff	Sturz im Januar – jetzt bitte Entscheidung

Sehr geehrte Frau Holler,

nachdem ich Ihnen im Januar den Sturz gemeldet hatte, möchte ich die Sache nun erledigen. Ich verlange 1.600,00 EUR Schmerzensgeld und 148,75 EUR für die bezahlte Haushaltshilfe, zusammen 1.748,75 EUR. Den Behandlungsbericht und die Rechnung mit Zahlungseingang füge ich bei. Weitere Behandlungskosten verlange ich nicht; diese wurden über meine Krankenkasse abgerechnet. Ob die Krankenkasse Ansprüche geltend macht, weiß ich nicht.

Die Beschwerden am Handgelenk dauerten nach meinem Empfinden etwa sechs Wochen. Einen weiteren Arztbericht habe ich nicht, weil es dann besser wurde. Ich wohne mit meinem Mann in einer Wohnung von 78 Quadratmetern. Er übernahm das Kochen, konnte wegen seiner eigenen Schulterbeschwerden aber keine schweren Einkäufe tragen. Einen zusätzlichen Geldbetrag für seine Hilfe verlange ich nicht.

Nach meinem Sturz sagte jemand, am Morgen sei bereits gestreut worden. Das mag sein; die Stelle war trotzdem glatt. Ich bitte um eine begründete Antwort bis 12. Oktober. Einen Rechtsanwalt habe ich bisher nicht beauftragt.

Mit freundlichen Grüßen
Kunigunde Zeisig

03_Bauhof_Beweissicherung.emlkommunikation-und-deckung/03_Bauhof_Beweissicherung.eml

Von	Ottmar Dörflein <bauhof@wuerzburg-fallakten.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 15:30:00 +0200
Betreff	W-12: Originalprotokoll und spätere Ergänzung bleiben getrennt

Sehr geehrte Frau Holler,

ich habe das Einsatzprotokoll vom Januar und meine Ergänzung zur Disposition beigelegt. Die Dateien bleiben in ihren bisherigen Fassungen erhalten. Das Telefonblatt liegt im Winterdienstordner; Frau Seufert hat bestätigt, dass sie dort nach dem Unfall nichts ergänzt hat. Der spätere Besprechungsvermerk vom 14. Januar ist ein anderes Dokument und soll nicht als Eintrag von 07:20 Uhr ausgegeben werden.

Huriye Demir und Hilmar Engelbrecht können die Rückkehr um 07:18 Uhr sowie den fahrbereiten Kleintransporter erklären. Beide haben heute ausdrücklich gesagt, dass die zwölf Minuten Anfahrtszeit eine Erfahrungsangabe sind. Niemand hat die Januarbedingungen nachgestellt. Ob ein um 07:35 Uhr beginnender Streueinsatz die konkrete Stelle bis 07:42 Uhr sicher gemacht hätte, können wir nicht aus einer Sommerprobefahrt ableiten.

Die Frau aus der Bäckerei war nach unserer Rechnungsliste Ottilie Hasel. Ich habe sie noch nicht für eine gemeinsame Besprechung mit den Beschäftigten eingeladen. Falls ihre Aussage benötigt wird, soll sie ihre Erinnerung selbst wiedergeben, bevor wir ihr unsere Zeitrekonstruktion vorlegen. Ein Unfallfoto ist weiterhin nicht gefunden worden. Bitte teilen Sie dem Versicherer diese Grenzen mit; wir möchten weder eine technische Messung vortäuschen noch eine vorhandene Personalreserve verschweigen.

Freundliche Grüße
Ottmar Dörflein

04_Versicherer_an_Rechtsstelle.emlkommunikation-und-deckung/04_Versicherer_an_Rechtsstelle.eml

Von	Vitus Hasenwinkel <schaden@mainbogen-vers.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Mon, 05 Oct 2026 16:40:00 +0200
Betreff	MB-W-26113: Antwortfrist und mögliche Gesprächslinie

Sehr geehrte Frau Holler,

anbei unser heutiges Deckungsschreiben. Für die Antwort an Frau Eichenlaub schlagen wir vor, die bestätigten Einsatzzeiten ausdrücklich zu nennen und den Sturzpunkt als offen zu behandeln. Eine Formulierung, wonach die Klägerin sicher erst auf dem Gehweg gestürzt sei, wäre mit der vorhandenen Zeugin nicht belegt. Ebenso wenig sollte die berechnete Handtruppzeit als sicher verhinderter Unfall dargestellt werden.

Die Haushaltshilfe von 148,75 EUR ist nach Rechnung und Zahlung nachvollziehbar, muss aber zum konkreten Verletzungsbedarf passen. Beim mit 1.600,00 EUR bewerteten Schmerzensgeld sind Dauer, Beschwerden und Ausheilung maßgeblich. Einen pauschalen Prozentsatz wegen Winterwetters wenden wir nicht an. Die Fotos der Schuhsohlen, nach denen gelegentlich gefragt wird, liegen nicht vor; das darf nicht als bewiesenes ungeeignetes Schuhwerk behandelt werden.

Bitte senden Sie den Kanzleientwurf vor der angekündigten Rückmeldung am 12. Oktober. Wenn die Stadt ein Vergleichsgespräch führen möchte, genügt zunächst eine interne Spanne mit kurzer Begründung. Die 500,00 EUR Selbstbehalt beeinflussen Ihre interne Belastung, nicht den Anspruch der Geschädigten. Wir beteiligen bei dieser Reserve keinen Rückversicherer mit personenbezogenen Unterlagen. Die konkrete Zuständigkeit verbleibt bei Ihnen und unserem Schadenreferat; eine zusätzliche Anfrage an einen Landkreis würde hier keinen offenen Sachpunkt klären.

Mit freundlichen Grüßen
Vitus Hasenwinkel

11_Zeugin_Ergaenzung.emlschriftverkehr-und-klage/11_Zeugin_Ergaenzung.eml

Von	Leila Rahmani <leila.rahmani@briefpost.example>
An	Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub <kanzlei@eichenlaub-recht.example>
Datum	Wed, 30 Sep 2026 18:15:00 +0200
Betreff	Ergänzende Angaben zur Querung am 13. Januar

Sehr geehrte Frau Eichenlaub,

ich bestätige meine Nachricht an die Stadt vom 24. September. Ich stand auf der Haltestellenseite, ungefähr drei Meter hinter dem abgesenkten Bord, und blickte zur Bäckerei. Der Lieferwagen stand rechts in meiner Blickrichtung. Er verdeckte die Füße von Frau Zeisig gerade beim letzten Schritt. Ich kann auch heute nicht zuverlässig sagen, ob ihr rechter Fuß noch auf der Fahrbahn oder schon auf dem abgesenkten Bord stand. Dass ich nach Monaten plötzlich einen genauen Punkt nennen könnte, wäre falsch.

Was ich selbst sicher erlebt habe: Auf meinem Weg zur Haltestelle war ich wenige Minuten zuvor in dem letzten Straßenmeter vor dieser Absenkung weggerutscht. Ich hatte mich am Haltestellenpfosten wieder gefangen. Beim Hinlaufen zu Frau Zeisig setzte ich die Füße deshalb besonders kurz. Frau Zeisig machte vor dem Fallen keine erkennbaren Laufschriffe. Sie hatte ihre Tasche in der Hand, kein Telefon. Die Straße glänzte in diesem schmalen Bereich; hinter der Absenkung konnte ich wieder normal stehen.

Meine Wohnanschrift für eine etwaige Ladung ist Blütenrautenweg 18, 97074 Würzburg. Den Namen der Frau mit dem Telefon kenne ich weiterhin nicht. Ich besitze kein Foto und habe keine Messung vorgenommen.

Freundliche Grüße

Leila Rahmani

12_Disposition_Ergaenzung.emlschriftverkehr-und-klage/12_Disposition_Ergaenzung.eml

Von	Ottmar Dörflein <bauhof@wuerzburg-fallakten.example>
An	Gertraud Holler <recht@wuerzburg-fallakten.example>
Datum	Thu, 01 Oct 2026 10:20:00 +0200
Betreff	W-12 – ergänzende Rückfrage zur Personalverfügbarkeit

Sehr geehrte Frau Holler,

ich habe wegen der Rückfrage von Frau Eichenlaub das Schichtbuch nochmals mit Huriye Demir und der Disponentin Gerlinde Seufert durchgesehen. Fahrzeug 2 konnte den Einsatz an der steilen Zufahrt zum Seniorenhaus nicht sofort abbrechen. Daneben war aber der Handtrupp Demir/Engelbrecht seit 07:18 Uhr wieder im Hof. Der kleine Handwagen war mit Streugut gefüllt. Die beiden hatten bis zur um 08:00 Uhr vorgesehenen Ablösung keinen weiteren dringlichen Auftrag. Das geht aus dem Rückkehrvermerk im Schichtbuch hervor; eine selbständige Freigabe zum Losgehen durften sie nicht erteilen.

Zum Transport ergänze ich ausdrücklich: Der Handtrupp war mit dem städtischen Kleintransporter 5 zurückgekommen. Dieser stand seit 07:18 Uhr fahrbereit im Hof, war nicht für einen anderen Auftrag eingeplant und hätte den gefüllten Handstreuwagen mitnehmen können. Hilmar Engelbrecht war an diesem Morgen der eingeteilte Fahrer; die nötige Fahrerlaubnis und dienstliche Fahrberechtigung lagen vor. Diese Zuordnung haben wir anhand des Fahrzeugausgabeblasses und mit Herrn Engelbrecht geprüft. Für die rund 1,8 Kilometer bis zur Querung einschließlich Ausladen rechnen die beiden aus ihrer üblichen Tour mit zwölf Minuten. Gemeint ist eine Anfahrt, kein Fußmarsch mit dem Wagen. Eine Nachstellung unter den Januarbedingungen ist das nicht. Wäre der Trupp um 07:23 Uhr beauftragt worden, hätte er nach dieser Erfahrungszeit etwa um 07:35 Uhr vor Ort mit dem Streuen beginnen können. Das Streuen des Querungstreifens dauert normalerweise zwei bis drei Minuten. Die Zufahrt zum Seniorenhaus hätte weiter von Fahrzeug 2 bearbeitet werden können.

Frau Seufert erklärt, sie habe den ersten Eintrag „Gehweg Bäckerei“ als nachrangige Gehwegmeldung behandelt. Die Wortfolge „Übergang ... Leute rutschen“ stehe auf ihrem Telefonblatt; sie habe den Zusammenhang mit der Fahrbahnquerung erst später hergestellt. Das belegt noch nicht, wie glatt es an welchem Punkt um 07:42 Uhr war. Wir verfügen über keine zusätzliche Messung und keinen Salzsensurwert.

Ottmar Dörflein
Bauhof, Kieslaubenweg 2, 97076 Würzburg

13_Haushalt_und_Verheilung.emlschriftverkehr-und-klage/13_Haushalt_und_Verheilung.eml

Von	Kunigunde Zeisig <kunigunde.zeisig@briefpost.example>
An	Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub <kanzlei@eichenlaub-recht.example>
Datum	Fri, 02 Oct 2026 08:35:00 +0200
Betreff	Haushaltshilfe und heutiger Gesundheitszustand

Sehr geehrte Frau Eichenlaub,

Frau Merklein kannte ich vorher als gelegentliche Helferin, einen laufenden Vertrag hatte ich mit ihr nicht. Im Januar hätte ich ohne den Sturz keine dieser fünf Stunden bestellt. Mein Mann Ottmar Zeisig konnte kochen und kleine Dinge wegräumen. Wegen seiner schon vorher bestehenden Schulterbeschwerden konnte er keinen vollen Wäschekorb und keine schweren Einkaufstaschen tragen. Ich konnte mit der linken Hand zunächst kaum zugreifen. Unsere Kinder wohnen nicht im Haus. Die Rechnung habe ich selbst am 29. Januar bezahlt; keine Kasse und keine andere Person hat sie mir ersetzt.

Die Hilfe beschränkte sich auf die in der Rechnung bezeichneten Tätigkeiten. Wir haben keine zusätzlichen Stunden für Betreuung oder Begleitung bezahlt. Die Behandlung in der Praxis rechnet meine Krankenversicherung ab; solche Behandlungskosten möchte ich nicht selbst fordern. Verdienstaussfall habe ich nicht.

Im Februar ließ das Ziehen nach. Etwa Ende Februar konnte ich wieder ohne Beschwerden greifen. Eine weitere Untersuchung habe ich deshalb nicht veranlasst. Ich verlange keinen Ersatz für einen behaupteten Dauerschaden. Für die ersten Tage waren die Schmerzen und die Unsicherheit beim Treppensteigen aber erheblich. Ich trug meine gewöhnlichen flachen Winterstiefel. Eine Begutachtung der Sohlen gibt es nicht; ich kann keine besondere Rutschfestigkeitsklasse nachweisen.

Mit freundlichen Grüßen

Kunigunde Zeisig

02_Sturzbericht.docx

Mein Sturz am Krummblattbogen

14.01.2026

1 Weg und Sturz

Am Dienstag, 13. Januar, ging ich zur Bushaltestelle am Krummblattbogen. Ich wollte den Bus um 07:47 Uhr erreichen. Mein Sturz war ungefähr um 07:42 Uhr; Frau Rahmani schaute kurz danach auf ihr Telefon. Es war schon heller, die Straßenlaternen waren aber noch an. Ich trug flache Winterstiefel und hatte meine Einkaufstasche in der rechten Hand. Ich hatte kein Telefon in der Hand und lief nach meiner Erinnerung normal.

An der Einmündung des Spitalblütenwegs überquerte ich den Krummblattbogen auf der abgesenkten Verbindung zwischen Bäckerei und Haltestelle. Es gibt dort keinen Zebrastreifen. Kurz vor der gegenüberliegenden Absenkung rutschte mein rechter Fuß weg. Ich glaube, ich war noch auf der Fahrbahn, vielleicht einen halben Meter vom Bord entfernt. Nach dem Sturz lag meine linke Hand auf dem Gehweg. Die Fahrbahn sah nur feucht aus; beim Aufstehen fühlte ich eine glatte, dünne Schicht.

2 Hilfe und Beschwerden

Frau Rahmani half mir auf eine Bank. Eine Bekannte holte mich ab und brachte mich später in die Praxis. Mein rechtes Knie und das linke Handgelenk taten weh. Ich habe den genauen Punkt nicht fotografiert. Mein erster Anruf beim Bauhof erfolgte erst gegen 10 Uhr. An der Absenkung lag etwas Streugut; ich kann nicht sagen, ob es vor oder nach meinem Sturz dort hingelangt war.

Kunigunde Zeisig

03_Streuplan.docx

Winterdienst – Abschnitt Krummblattbogen

02.12.2025

1 Abschnitt und Nutzung

Der Abschnitt W-12 umfasst den Krummblattbogen zwischen dem Flachsblütenweg und dem Hoflaubenplatz innerhalb der geschlossenen Ortslage. Die Fahrbahn ist sechs Meter breit. Am Spitalblütenweg fällt sie auf etwa 25 Metern leicht zur Einmündung ab; die Messung vom Herbst ergab rund vier Prozent. Die Kurve und eine hohe Mauer verschatten die Einmündung morgens. Hier münden die zu Fuß benutzten Wege zur Haltestelle und zur Bäckerei. Eine abgesenkte Querung verbindet beide Gehwegseiten. Ein Fußgängerüberweg mit Markierung ist nicht angeordnet.

Nach unserer Zählung an einem gewöhnlichen Werktag im November benutzten zwischen 07:00 und 08:00 Uhr 74 Fußgänger die Querung. Der nächste abgesenkte Übergang liegt etwa 310 Meter entfernt. Die Straße dient der Buslinie sowie der Zufahrt zum Ärztehaus. Die Busse verkehren werktags ab 06:05 Uhr. Die Zählung ist eine einzelne örtliche Beobachtung; sie erfasst keine Wintertage.

2 Einsatzvorgabe

W-12 ist im Dienstplan als erste Tour eingetragen. Bei entsprechender Wetterlage beginnt die Bereitschaft um 05:00 Uhr; die Streufahrt soll um 05:30 Uhr ausrücken. Der Fahrer streut die Fahrbahn einschließlich der bezeichneten Querung. Die Gehwegstreifen außerhalb der Querung gehören nicht zu diesem Tourenblatt. Neue Glättemeldungen sind der Disposition sofort zuzuleiten. Diese entscheidet anhand des betroffenen Orts, laufender Einsätze und der verfügbaren Kräfte über eine Kontroll- oder Nachstreufahrt.

Ottmar Dörflein, Freigabe der Tourenfassung

04_Einsatzprotokoll.docx

Winterdienst am 13. Januar – Tour und Rückmeldungen

14.01.2026

1 Erste Tour

05:08 Uhr: Bereitschaft meldet Reif und stellenweise glatte Fahrbahn auf dem Betriebshof. 05:31 Uhr: Fahrzeug 2 fährt aus. 05:54 Uhr: Eintrag des Fahrers für Krummblattbogen, Strecke einschließlich Querung gestreut; Dosierung nach Anzeige 15 Gramm je Quadratmeter. Die Fahrzeugaufzeichnung bestätigt die Durchfahrt um 05:54 Uhr, enthält aber keinen gesonderten Sensorwert für den Salzauftrag an der Querung. Der Fahrer erklärt, der Streuer sei durchgehend eingeschaltet gewesen. Um 06:32 Uhr endet die erste Tour.

2 Weitere Meldungen

07:20 Uhr: Bäckerei ruft an. „Übergang beim Spitalblütenweg wieder spiegelig, Leute rutschen.“ Die Disponentin notiert zunächst „Gehweg Bäckerei“. Um 07:23 Uhr bittet sie Fahrzeug 2 um Rückruf. Dieses bearbeitet eine Glättemeldung an einer steilen Zufahrt zum Seniorenhaus. Um 07:35 Uhr wird die Nachstreufahrt zum Krummblattbogen zugeteilt. Die Standortaufzeichnung zeigt Ankunft um 07:51 Uhr. Der Fahrer streut um 07:52 Uhr Fahrbahnquerung und beide Absenkungen.

3 Nachtrag

Vom Sturz erfuhr die Disposition um 10:03 Uhr. Der Fahrer erinnert sich bei der zweiten Fahrt an einen dünnen glänzenden Belag nahe dem südlichen Bord. Er hat weder fotografiert noch eine Temperatur gemessen. Die ungenaue Ortsbezeichnung der ersten telefonischen Meldung wurde erst bei der Besprechung am 14. Januar berichtet. Die obigen Zeitangaben stammen aus dem Tourensystem und dem handschriftlichen Telefonblatt.

Ottmar Dörflein

05_Wetterbeobachtung.docx

Örtliche Beobachtungen der Fröhschicht

13.01.2026

1 Beobachtungsort

Dieses Blatt gibt unsere eigenen Beobachtungen am Betriebshof am Kieslaubenweg wieder. Der Hof liegt etwa 1,8 Kilometer von der Querung Krummblattbogen entfernt. Die Werte stammen von einem handelsüblichen Außenthermometer unter dem Vordach, nicht von einer amtlichen Wetterstation. Eine Wetterdienstauskunft oder örtliche Messung an der Unfallstelle ist damit nicht verbunden.

2 Aufzeichnungen

05:00 Uhr: minus 1,3 Grad Celsius, auf abgestellten Fahrzeugen Reif, kein erkennbarer Niederschlag.

06:15 Uhr: minus 0,7 Grad Celsius, die Oberfläche im Hof nach Streuen feucht. 07:05 Uhr: feiner Sprühregen beginnt. 07:25 Uhr: Thermometer minus 0,4 Grad Celsius; auf einem ungestreuten Metalltritt bildet sich ein glatter Film. Ich melde dies um 07:27 Uhr telefonisch an die Disposition. 08:00 Uhr: Niederschlag schwächer, weiterhin feuchte Hofoberfläche.

Ich war nicht am Krummblattbogen. Ob und ab wann es dort ebenfalls sprühte oder die Fahrbahn wieder fror, kann ich nicht bestätigen. Eine Auswertung einer amtlichen Wetterquelle habe ich nicht vorgenommen. Unsere Notiz soll nur festhalten, was wir während der Schicht selbst wahrgenommen und weitergegeben haben.

Huriye Demir

07_Befund.docx

Ambulanter Befund und Verlauf

03.02.2026

Patientin: Kunigunde Zeisig, geboren am 9. März 1961. Dieser Bericht fasst die Behandlung vom 13. Januar und die Kontrolle vom 3. Februar 2026 zusammen.

1 Erstuntersuchung

Am 13. Januar um 11:10 Uhr berichtet die Patientin über einen Sturz auf vereistem Untergrund. Es bestehen eine Prellung am rechten Knie sowie Schwellung und Druckschmerz am linken Handgelenk. Die veranlasste Röntgenuntersuchung zeigt keine frische knöcherne Verletzung. Durchblutung und Sensibilität sind erhalten. Diagnostiziert werden eine Handgelenksdistorsion links und eine Knieprellung rechts. Verordnet werden zeitweise Ruhigstellung, Kühlung und bedarfsgerechte Schmerzmedikation.

2 Verlauf

Bei der Kontrolle am 3. Februar ist die Beweglichkeit deutlich gebessert; beim kräftigen Greifen berichtet die Patientin noch über Schmerzen. Eine weitere Kontrolle wird bei fortbestehenden Beschwerden empfohlen. Eine dauerhafte Einschränkung lässt sich derzeit nicht feststellen. Eine Begutachtung der konkreten Haushaltsführung oder des erforderlichen Hilfebedarfs fand nicht statt. Die Patientin gab an, in den ersten zehn Tagen weder einen Wäschekorb noch schwere Einkaufstaschen mit beiden Händen tragen zu können.

Dr. Parvin Herbst

08_Haushaltshilfe_Rechnung.docx

Rechnung HH-260124 mit Zahlungseingang

24.01.2026

Rechnungsempfängerin: Kunigunde Zeisig, Flachsblütenweg 7, Würzburg.

Für die am 15., 19. und 22. Januar 2026 geleistete Hilfe berechne ich insgesamt fünf Stunden zu jeweils 25,00 EUR netto. Am 15. Januar entfielen zwei Stunden auf Einkauf und Reinigung von Küche und Bad, am 19. Januar zwei Stunden auf Wäsche und Böden, am 22. Januar eine Stunde auf Einkauf und Müllentsorgung. Die Auftraggeberin bestätigte die Anwesenheitszeiten jeweils auf meinem Arbeitszettel.

Der Nettobetrag beträgt 125,00 EUR. Hinzu kommen 23,75 EUR Umsatzsteuer bei einem Steuersatz von 19 Prozent. Der Rechnungsbetrag beträgt 148,75 EUR. Weitere Wegegelder oder Materialkosten werden nicht berechnet.

Zahlungsbestätigung vom 29. Januar 2026: Der Betrag von 148,75 EUR ist vollständig per Überweisung eingegangen. Die Hilfen wurden tatsächlich geleistet; es handelt sich nicht um einen Kostenvoranschlag.

Agnes Merklein

14_Anspruchsschreiben.docx

briefvorlagen/14_Anspruchsschreiben.docx

Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub
Lindenkornweg 11, 97074 Würzburg

An die Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

02.10.2026

Zeisig gegen Stadt Würzburg – ergänzende Begründung

Sehr geehrte Frau Holler,

ich vertrete Frau Kunigunde Zeisig wegen ihres Sturzes vom 13. Januar. Nach Einsicht in die von Ihnen überlassenen Winterdienstunterlagen konkretisiere ich ihre Forderung auf 148,75 EUR nachgewiesene Haushaltshilfe und ein angemessenes Schmerzensgeld, das wir mit 1.600,00 EUR bewerten. Den am 30. September erbetenen Antworttermin 12. Oktober halten wir aufrecht.

Die Erststreuung um 05:54 Uhr wird nicht pauschal bestritten. Entscheidend ist die neue, konkrete Glättemeldung um 07:20 Uhr. Die Querung gehört nach Ihrem eigenen Tourenblatt zur ersten Priorität, verbindet Haltestelle und Bäckerei und liegt in einer verschatteten Gefällestrecke. Herr Dörflein hat inzwischen bestätigt, dass ein ausgerüsteter Handtrupp im Hof verfügbar war. Nach der angegebenen Wege- und Arbeitszeit hätte dieser den Querungsstreifen vor dem Sturz bearbeiten können, während das Fahrzeug am Seniorenhaus geblieben wäre.

Die Zeugin Rahmani kann den genauen letzten Fußkontakt nicht festlegen. Sie bestätigt jedoch eigenes Rutschen im letzten Fahrbahnabschnitt und normales Gehen meiner Mandantin. Meine Mandantin bleibt bei ihrer zeitnah dokumentierten Erinnerung, noch auf der Fahrbahn ausgerutscht zu sein. Wir behaupten weder ein nicht vorhandenes Unfallfoto noch eine sichere Wahrnehmung der Zeugin über die verdeckte Stelle.

Der Befund weist Distorsion und Prellung aus. Die eingekaufte Hilfe betraf tatsächlich ausgeführte Arbeiten, die wegen der Verletzung anfielen. Einen Dauerschaden, Behandlungskosten der Krankenversicherung und unentgeltliche Familienhilfe machen wir nicht geltend. Die Beschwerden waren nach Angaben meiner Mandantin Ende Februar abgeklungen.

Bitte teilen Sie mit, ob die Stadt den zeitlichen Angaben zum Handtrupp oder dessen Verfügbarkeit widerspricht und auf welche konkreten Aufgaben sie einen solchen Widerspruch stützt. Wir bitten ferner, Telefonblatt, Schichtbuch und Streufahrtdaten im ursprünglichen Zusammenhang aufzubewahren. Eine pauschale Berufung auf die frühere Streufahrt beantwortet die erneute Gefahrenmeldung nicht. Zugleich sind wir bereit, über eine Einigung zu sprechen, die das Beweisrisiko des Sturzpunkts angemessen berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Frieda Eichenlaub
Rechtsanwältin

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

15_Antwort_Stadt.docx

briefvorlagen/15_Antwort_Stadt.docx

Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

An Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub
Lindenkornweg 11, 97074 Würzburg

05.10.2026

Sturz Krummblattbogen – vorläufige Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Eichenlaub,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 2. Oktober. Der Anspruch wird weiterhin geprüft; eine abschließende Entscheidung soll innerhalb der von Ihrer Mandantin gesetzten Frist erfolgen. Mit diesem Schreiben ist weder eine Zahlung zugesagt noch die Haftung anerkannt.

Die Angaben des Bauhofs zum Handtrupp haben wir Ihnen vollständig weitergegeben. Der Trupp befand sich im Hof und hatte keinen neuen dringlichen Auftrag. Ob die telefonische Meldung in der damaligen Situation bereits eine unverzügliche Entsendung dieses Trupps erforderte, halten wir für offen. Das reguläre Streufahrzeug bearbeitete eine steile Zufahrt, bei der ebenfalls Personen gefährdet sein konnten. Die Wegezeit von zwölf Minuten ist ein Erfahrungswert; die tatsächliche Zeit am Unfallmorgen ist nicht nachgestellt. Wir bestreiten deshalb die von Ihnen abgeleitete sichere rechtzeitige Verhinderung des Sturzes.

Weiter bleibt ungeklärt, ob Ihre Mandantin auf der Fahrbahn oder auf dem anschließenden Gehweg ausrutschte. Frau Rahmani hat diesen Punkt ausdrücklich nicht sicher wahrgenommen. Die Unterlagen belegen eine frühe Streufahrt und eine spätere Nachstreuung, aber keinen flächendeckenden Eiszustand um 07:42 Uhr. Die Beobachtungen auf dem Betriebshof dürfen nicht als amtliche Wetterfeststellung für die Unfallstelle behandelt werden.

Die Zahlung von 148,75 EUR ist nachvollziehbar. Die unfallbedingte Erforderlichkeit sämtlicher fünf Stunden und die Bewertung des Schmerzensgelds bleiben Gegenstand der Prüfung. Wir begrüßen die Klarstellung, dass keine bleibende Verletzung behauptet wird. Über etwaige Ansprüche der Krankenversicherung treffen wir mit Ihnen keine Verfügung. Eine quotenmäßige Lösung ist derzeit weder zugesagt noch ausgeschlossen.

Die genannten Betriebsunterlagen werden erhalten. Eine abschließende Entscheidung der Rechtsstelle liegt am heutigen Tag noch nicht vor. Ihr Schreiben hat das vorhandene Prüfmandat der Stadt nicht erweitert; externe Erklärungen eines Bevollmächtigten sind damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler
Rechtsstelle

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

01_Stadt_an_Kommunalversicherer.docx

kommunikation-und-deckung/01_Stadt_an_Kommunalversicherer.docx

Stadt Würzburg, Rechtsstelle, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG, Kornfalterweg 6, 97076 Würzburg

05.10.2026

Zeisig – neue Deckungsunterlagen und konkrete Prüffragen

Sehr geehrter Herr Hasenwinkel,

unsere Vertragsverwaltung hat heute gegen 14:00 Uhr den Vertrag KM-W-2026 zugeordnet. Bis dahin lagen der Rechtsstelle und der beauftragten Kanzlei keine Versicherungsunterlagen für den Sturzfall Zeisig vor. Wir melden den Vorgang jetzt zur Deckungsprüfung nach und bitten um ausdrückliche Mitteilung, welche Bedeutung Sie dem Meldezeitpunkt beimessen. Wir stellen den bisherigen Kenntnisstand nicht nachträglich anders dar.

Die Forderung beträgt nach dem ergänzten Anwaltsschreiben 148,75 EUR Haushaltshilfe und ein mit 1.600,00 EUR bewertetes Schmerzensgeld. Die Anspruchstellerin behauptet keinen Dauerschaden. Die Frist für unsere Antwort endet am 12. Oktober. Eine Zahlung oder ein Anerkenntnis ist nicht erfolgt. Die Kanzlei soll zunächst das Haftungsrisiko prüfen; ein gerichtliches Verfahren ist nicht eingeleitet.

Der Bauhof kann die Erststreuung um 05:54 Uhr und die Nachstreuung um 07:52 Uhr zeitlich belegen. Die entscheidende neue Meldung ging um 07:20 Uhr ein. Ein verfügbarer Handtrupp hätte nach der ergänzten Aussage möglicherweise vor dem Sturz um 07:42 Uhr tätig werden können. Die frühere pauschale Annahme, sämtliche Kräfte seien am Seniorenhaus gebunden gewesen, trägt deshalb nicht ohne weitere Prüfung. Andererseits kann die Zeugin den letzten Fußkontakt wegen eines Lieferwagens nicht sicher sehen. Dieser Unterschied zwischen Fahrbahn und Gehweg bleibt wesentlich.

Bitte prüfen Sie Abwehrdeckung und Selbstbehalt getrennt von der Frage, ob der behauptete Sturzpunkt bewiesen werden kann. Wir bitten weder um eine vollständige Ablehnung wegen einer früheren Streufahrt noch um eine Zahlung allein wegen der Einsatzlücke. Bei einer möglichen Vergleichsspanne müssen Aussagegrenzen, Verletzungsverlauf und nachgewiesene Hilfe berücksichtigt werden. Für eine Beteiligung des Landkreises besteht kein tatsächlicher Anknüpfungspunkt; der Abschnitt ist eine Gemeindestraße der kreisfreien Stadt.

Wir sichern Telefonblatt, Fahrzeugdaten und Schichtbuch. Bitte benennen Sie die noch benötigten Informationen gebündelt. Medizinische Unterlagen werden nur soweit für diesen Anspruch erforderlich weitergegeben. Einen personenbezogenen Rückversichererbericht bitten wir bei dieser begrenzten Forderung nicht vorsorglich anzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Gertraud Holler

Rechtsstelle

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

02_Versicherer_Deckungsantwort.docx

kommunikation-und-deckung/02_Versicherer_Deckungsantwort.docx

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG, Kornfalterweg 6, 97076 Würzburg

Stadt Würzburg, Rechtsstelle, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

05.10.2026

Zeisig – vorläufige Deckung und Abwehrführung

Sehr geehrte Frau Holler,

wir bestätigen Ihre heutige Nachmeldung unter der Schadennummer MB-W-26113. Der erfasste Vertrag umfasst gesetzliche Haftpflichtansprüche aus dem kommunalen Winterdienst mit einer Versicherungssumme von 5.000.000,00 EUR für Personen- und Sachschäden je Schadenereignis. Der vereinbarte Selbstbehalt beträgt 500,00 EUR; erforderliche Abwehrkosten werden nach dem uns vorliegenden Vertragsauszug außerhalb dieses Selbsthalts behandelt. Das ist keine Entscheidung über die Berechtigung der Forderung von Frau Zeisig.

Die späte Zuordnung der Vertragsunterlagen prüfen wir gesondert. Eine Leistungsfreiheit wird aus dem Datum Ihrer Meldung allein nicht abgeleitet. Bitte teilen Sie mit, wann die Vertragsverwaltung erstmals einen Versicherungsbezug erkannte, weshalb die Meldung unterblieb und ob dadurch eine konkrete Aufklärungsmöglichkeit verloren ging. Der Unfall vom Januar ist lange her; gerade deshalb sollten unveränderte ursprüngliche Unterlagen und erst jetzt entstandene Ergänzungen sauber unterschieden werden.

Haftungsseitig sehen wir zwei getrennte Beweisfragen: War der Sturz noch auf der Fahrbahnquerung, und hätte eine zumutbare Reaktion auf die neue Meldung ihn verhindert? Die Zeugin kann zur eigenen Rutschbeobachtung etwas beitragen, aber die verdeckten Füße der Geschädigten nicht nachträglich sichtbar machen. Der verfügbaren Mannschaft kommt Bedeutung zu, ohne dass eine berechnete Ankunftszeit bereits den tatsächlichen Streuerfolg beweist. Bitte lassen Sie die Erinnerungen einzeln dokumentieren und nicht in einer gemeinsamen Formulierung angleichen.

Wir setzen vorläufig eine Reserve von 3.200,00 EUR einschließlich Abwehrkosten. Unsere Vertragsakte sieht eine personenbezogene Rückdeckungsmeldung erst ab 250.000,00 EUR erwarteter Gesamtbelastung vor; der vorliegende Vorgang erreicht diese Schwelle nicht. Es gibt deshalb keinen Einzelfallbrief an einen Rückversicherer. Die Reserve und diese interne Einordnung sind gegenüber Frau Zeisig weder ein Anerkenntnis noch ein Kürzungsgrund.

Bitte stimmen Sie den Antwortentwurf bis 8. Oktober mit uns ab. Ein Vergleich bedarf einer konkreten Beschlussvorlage mit Betrag und Abgeltungsumfang. Bei inzwischen ausgeheilten Beschwerden soll keine pauschale Abgeltung unbekannter Dauerschäden beiläufig in einen kurzen Zahlungsbrief geraten. Eine externe Erklärung ist mit diesem Schreiben noch nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Vitus Hasenwinkel
Schadenreferent

WORD-DOKUMENT (ORIGINAL-LAYOUT)

16_Klageentwurf.docx

schriftverkehr-und-klage/16_Klageentwurf.docx

Klageentwurf Zeisig gegen Stadt Würzburg

ENTWURF – NICHT EINGEREICHT

Stand: 5. Oktober 2026

An das Landgericht Würzburg
Ottostraße 5, 97070 Würzburg

1 Parteien und Gegenstand

In dem Rechtsstreit der Kunigunde Zeisig, Flachsblütenweg 7, 97074 Würzburg, Klägerin, Prozessbevollmächtigte: Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub, Lindenkornweg 11, 97074 Würzburg, gegen die Stadt Würzburg, vertreten durch den Oberbürgermeister, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg, Beklagte,

wegen Amtshaftung aus einem Glätteunfall wird für eine mögliche Einreichung folgender Klageantrag vorbereitet. Der vorgeschlagene Streitwert beträgt 1.748,75 EUR. Ein gerichtliches Aktenzeichen besteht für diesen Entwurf nicht. Die außergerichtlich gesetzte Antwortfrist endet erst am 12. Oktober 2026; der Entwurf enthält keine Behauptung, diese Frist sei bereits abgelaufen.

2 Anträge

Die Klägerin beantragt, die Beklagte zu verurteilen, an sie 148,75 EUR sowie ein angemessenes Schmerzensgeld zu zahlen, dessen Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wird und für das die Klägerin 1.600,00 EUR als angemessen ansieht, jeweils nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem auf die Zustellung der Klage folgenden Tag.

Die Klägerin beantragt weiter, der Beklagten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Ein Feststellungsantrag wegen künftiger Schäden wird nicht gestellt. Soweit die Beklagte ihre Verteidigungsbereitschaft nicht rechtzeitig anzeigt, wird bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Versäumnisurteil im schriftlichen Vorverfahren beantragt.

3 Zuständigkeit und Streitgegenstand

Die Klage betrifft die Verletzung einer hoheitlich wahrgenommenen kommunalen Winterdienstpflicht. Der Zivilrechtsweg ist nach Art. 34 Satz 3 GG eröffnet. Das Landgericht ist gemäß § 71 Abs. 2 Nr. 2 GVG unabhängig vom geringen Streitwert ausschließlich sachlich zuständig. Die seit 2026 geltende allgemeine Wertgrenze von 10.000 EUR für Amtsgerichte verdrängt diese Sonderzuweisung nicht. Die Beklagte hat ihren Sitz in Würzburg; auch Unfallort und behauptete Pflichtverletzung liegen hier. Die örtliche Zuständigkeit folgt aus §§ 17, 32 ZPO.

Gegenstand sind allein die eigenen Ansprüche der Klägerin wegen der Körperverletzung und ihrer bezahlten Haushaltshilfe. Behandlungskosten der Krankenversicherung werden nicht eingeklagt. Ein Rückdeckungs- oder Versicherungsverhältnis der Beklagten ist keine Voraussetzung der Klage und wird nicht behauptet.

4 Unfallstelle und Ablauf

Am 13. Januar 2026 gegen 07:42 Uhr überquerte die Klägerin den Krummblattbogen an der Einmündung Spitalblütenweg, um zur Bushaltestelle zu gelangen. Die innerörtliche Gemeindestraße steht in städtischer Straßenbaulast. Die Beklagte führt den Winterdienst dort durch eigene Beschäftigte aus. Die abgesenkten Borde bilden eine erkennbare Fußgängerverbindung zwischen Bäckerei und Haltestelle. Eine Markierung als Zebrastreifen besteht nicht. Die Straße weist in der verschatteten Kurve etwa vier Prozent Gefälle auf. Sie dient einer Buslinie ab 06:05 Uhr und der Zufahrt zu einem Ärztehaus. Bei einer werktäglichen Novemberzählung benutzten innerhalb der Stunde von 07:00 bis 08:00 Uhr 74 Personen

die Querung. Der nächste abgesenkte Übergang liegt etwa 310 Meter entfernt. Die Klägerin beruft sich auf diese konkrete Bedeutung und nicht auf eine allgemeine Pflicht, jede Straße jederzeit eisfrei zu halten.

Beweis: Winterdienstplan vom 2. Dezember 2025, Anlage K2; Zeugnis des Ottmar Dörflein, zu laden über Stadt Würzburg, Bauhof, Kieslaubenweg 2, 97076 Würzburg; erforderlichenfalls gerichtlicher Augenschein der Örtlichkeit zum Verlauf und zu den Entfernungen.

Die Klägerin ging normal und trug flache Winterstiefel. Sie hielt kein Telefon. Kurz vor der gegenüberliegenden Absenkung rutschte ihr rechter Fuß nach ihrer Erinnerung auf der Fahrbahn, ungefähr einen halben Meter vor dem Bord, weg. Sie fiel nach links und stützte sich mit der linken Hand ab. Wo die Hand nach dem Sturz lag, beantwortet nicht, wo der Fuß den Halt verlor. Die Klägerin hatte den Bus um 07:47 Uhr erreichen wollen, rannte aber nicht.

Beweis: Zeitnaher Sturzbericht, Anlage K1; persönliche Anhörung der Klägerin gemäß § 141 ZPO; Zeugnis der Leila Rahmani, Blütenrautenweg 18, 97074 Würzburg, zu Gangart, Sturzbeobachtung und Beschaffenheit ihres eigenen Querungswegs, Anlagen K5 und K8. Eine Parteivernehmung wird nur unter den gesetzlichen Voraussetzungen angeregt. Der eigene Bericht ersetzt keinen unabhängigen Augenzeugen für den letzten Fußkontakt.

Frau Rahmani war selbst kurz zuvor im letzten Fahrbahnabschnitt vor der Absenkung gerutscht. Ein Lieferwagen verdeckte ihr jedoch beim Sturz der Klägerin teilweise die Beine. Ihre frühere Formulierung, der Fuß sei bereits am Gehwegrand gewesen, war eine räumliche Einschätzung und keine sichere Wahrnehmung des letzten Schritts. Die Klägerin legt beide Erklärungen offen. Sollte das Gericht stattdessen einen selbständigen Sturz erst auf dem angrenzenden Gehweg feststellen, wäre die behauptete Pflichtverletzung an der Fahrbahnquerung gesondert auf ihre Ursächlichkeit zu prüfen; die Klage stützt sich nicht auf eine bislang ungeklärte Übertragung der Gehwegreinigung.

5 Erneute Glätte und mögliche Reaktion

Das Fahrzeug der Beklagten passierte die Stelle um 05:54 Uhr. Der Fahrer vermerkte eine Streumenge von 15 Gramm je Quadratmeter; der Salzauftrag am einzelnen Übergang ist nicht technisch aufgezeichnet. Die Klägerin muss die Erststreuung nicht widerlegen, um eine spätere Nachstreupflicht darzulegen. Um 07:20 Uhr meldete die Bäckerei telefonisch, der Übergang sei wieder spiegelig und Menschen rutschten. Die Disposition verkürzte diese konkrete Meldung zunächst auf „Gehweg Bäckerei“. Erst um 07:35 Uhr wurde die Nachstreufahrt zugeteilt; das Fahrzeug kam um 07:51 Uhr und streute um 07:52 Uhr. Am Betriebshof waren seit 07:05 Uhr Sprühregen und später ein gefrierender Film beobachtet worden. Diese Beobachtung stammt von Beschäftigten, nicht von einem Wetterdienst, und liegt 1,8 Kilometer entfernt. Sie wird nur als zusätzliche Warninformation, nicht als lokaler Temperaturbeweis verwendet.

Beweis: Einsatzprotokoll und Beobachtungsblatt, Anlagen K3 und K4; Zeugnis der Disponentin Gerlinde Seufert und der Huriye Demir, jeweils zu laden über den genannten Bauhof; Zeugnis des Fahrers Emil Kilian, ebendort, zur zweiten Streufahrt und zum damals sichtbaren Belag.

Nach der ergänzenden Prüfung war der Handtrupp Demir/Engelbrecht bereits um 07:18 Uhr in den Hof zurückgekehrt. Sein Streuwagen war gefüllt; ein dringlicher Folgeauftrag bestand nicht. Die neue Auskunft bestätigt außerdem einen konkret verfügbaren Kleintransporter 5, der den Wagen hätte mitführen können, sowie den eingeteilten und fahrberechtigten Fahrer Hilmar Engelbrecht. Die Klägerin setzt kein zusätzliches Fahrzeug ohne Tatsachengrundlage voraus. Für die rund 1,8 Kilometer entfernte Querung werden zwölf Minuten Anfahrt einschließlich Ausladen als übliche Erfahrungszeit angegeben, kein zwölfminütiger Fußweg mit Handwagen. Bei weiteren zwei bis drei Minuten Arbeitszeit wäre eine um 07:23 Uhr veranlasste Behandlung gegen 07:38 Uhr abgeschlossen gewesen. Der Einsatz am Seniorenhaus hätte dabei fortgesetzt werden können. Die Klägerin verlangt somit keinen Abbruch einer

gleichrangigen Gefahrenabwehr. Sie rügt die unterbliebene Nutzung einer vorhandenen zusätzlichen Möglichkeit nach einer konkreten Meldung.

Beweis: Ergänzende Auskunft des Bauhofs, Anlage K9; Zeugnis von Ottmar Dörflein, Huriye Demir und Hilmar Engelbrecht, jeweils zu laden über den Bauhof. Zum Schichtbeginn und zur Rückkehr wird ergänzend die Vorlage des dort bezeichneten Schichtbuchblatts und des in Anlage K9 konkret bezeichneten Fahrzeugausgabebblatts für Kleintransporter 5 vom 13. Januar durch die Beklagte gemäß § 142 ZPO angeregt. Eine allgemeine Durchsuchung nicht näher bestimmter Unterlagen wird nicht beantragt.

Die genannten Minuten sind Erfahrungswerte, keine nachträgliche Messung. Die Klägerin behauptet auf dieser Grundlage die rechtzeitige Durchführbarkeit; sie bietet Zeugen zu Weg, Ausrüstung und tatsächlicher Verfügbarkeit an. Sollte der Wirkungsbeginn des verwendeten Streumittels entscheidungserheblich bestritten werden, wird ergänzend ein sachverständiges Gutachten dazu angeboten, ob unter den durch Zeugen feststellbaren Bedingungen eine Behandlung des schmalen Übergangs vor 07:42 Uhr die Rutschgefahr wesentlich beseitigt hätte. Das Gutachten soll unbekannte Wetterdaten nicht ersetzen.

6 Pflichtverletzung und Zurechnung

Die Beklagte haftet aus § 839 Abs. 1 BGB in Verbindung mit Art. 34 GG. Art. 51 Abs. 1 und 2 BayStrWG bestimmt die kommunale Aufgabe nach Leistungsfähigkeit und örtlichem Bedürfnis. Für die Fahrbahn werden die Gefährlichkeit und die Verkehrsbedeutung durch Kurvenlage, Schatten, Gefälle und Busverkehr konkret belegt. Für die Fußgängerverbindung sprechen zusätzlich die erhebliche Nutzung und die Entfernung der nächsten abgesenkten Querung. Dass kein Zebrastreifen markiert ist, nimmt dem tatsächlich benötigten Übergang nicht seine Bedeutung. Das Tourenblatt allein schafft noch keinen zivilrechtlichen Anspruch; seine tatsächlichen Angaben belegen jedoch die erkannten örtlichen Anforderungen.

Die Amtspflicht schützt auch die Klägerin als Benutzerin dieser Querung vor einem körperlichen Glätteschaden. Nach der konkreten Warnung durfte die Nachricht nicht ohne weitere Klärung einem anderen, nachrangig behandelten Bereich zugeordnet werden. Das Telefonblatt enthielt bereits die entscheidenden Worte zum Übergang und zu rutschenden Personen. Die zusätzliche Wetterbeobachtung erreichte die Disposition um 07:27 Uhr. Bei sachgerechter Aufnahme und Koordination hätte der verfügbare Handtrupp eingesetzt werden können. Darin liegt jedenfalls fahrlässige Verletzung der örtlich begrenzten Sicherungspflicht.

Die Klägerin erkennt an, dass auch nach sachgerechtem Winterdienst neue Glätte auftreten kann und eine angemessene Reaktionszeit verbleibt. Ihr Vorwurf betrifft deshalb weder lückenlose Überwachung noch die Zeit vor Eingang der Meldung. Er betrifft die konkrete Verzögerung zwischen verfügbarer Nachricht und nutzbarem Handtrupp. Ein privat haftender Dritter, gegen den die Klägerin denselben Schaden erfolgreich durchsetzen könnte, ist nicht ersichtlich. Ein vor dem plötzlichen Sturz ergreifbarer Rechtsbehelf im Sinne von § 839 Abs. 3 BGB bestand nicht.

7 Verletzung und Höhe

Der Befund vom 13. Januar und die Verlaufskontrolle vom 3. Februar dokumentieren eine Distorsion des linken Handgelenks sowie eine Prellung des rechten Knies. Ein Bruch wurde ausgeschlossen. Ruhigstellung, Kühlung und bedarfsgerechte Schmerzmittel waren erforderlich. Anfang Februar bestanden beim kräftigen Greifen noch Beschwerden. Nach eigener Angabe war die Klägerin Ende Februar beschwerdefrei. Eine länger dauernde ärztlich gesicherte Funktionsstörung wird nicht behauptet.

Beweis: Befundbericht, Anlage K6; Zeugnis der behandelnden Ärztin Dr. Parvin Herbst, Wiesen Kornweg 4, 97074 Würzburg, nach Schweigepflichtentbindung; gegebenenfalls medizinisches

Sachverständigengutachten zum dokumentierten Verletzungsbild. Zu den im Alltag erlebten Einschränkungen wird Zeugnis des Ottmar Zeisig, Flachsblütenweg 7, 97074 Würzburg, angeboten.

Die Klägerin hält unter Berücksichtigung der Schmerzen, der zwei betroffenen Gliedmaßen und des mehrwöchigen Verlaufs 1.600,00 EUR nach § 253 Abs. 2 BGB für angemessen. Sie macht den Betrag nicht von einer erfundenen Vergleichsentscheidung abhängig. Die gerichtliche Bewertung kann namentlich bei kürzer feststellbarer Beschwerdedauer niedriger ausfallen.

Für fünf tatsächlich geleistete Stunden Haushaltshilfe zahlte sie 125,00 EUR netto zuzüglich 23,75 EUR Umsatzsteuer, zusammen 148,75 EUR. Es ging um Einkauf, Reinigung, Wäsche und Müllentsorgung an drei Tagen. Ihr Ehemann übernahm leichte Arbeiten und Kochen, konnte aber wegen eigener Schulterbeschwerden die schweren Tätigkeiten nicht auffangen. Ohne Unfall wären diese Stunden nicht beauftragt worden. Die Klägerin ist nicht zum Vorsteuerabzug berechtigt. Erstattung durch einen Dritten erfolgte nicht.

Beweis: Rechnung mit Zahlungsbestätigung, Anlage K7; ergänzende Erklärung, Anlage K10; Zeugnis der Agnes Merklein, Malvenkornweg 12, 97074 Würzburg, zu Dauer und ausgeführten Arbeiten; Zeugnis des Ottmar Zeisig zum sonstigen Haushalt und seiner eigenen Mitwirkung. Die Rechnung beweist die Leistung und Bezahlung; die medizinische Erforderlichkeit folgt erst aus dem Zusammenhang mit der Verletzung und den konkret nicht selbst erledigbaren Arbeiten.

8 Einwendungen und Beweisgrenzen

Ein Mitverschulden nach § 254 BGB wird bestritten. Die Klägerin war mit Winterstiefeln unterwegs, ging normal und war nicht durch ein Telefon abgelenkt. Der Wunsch, einen Bus zu erreichen, beweist kein Rennen. Dass die Schuhe nicht sachverständig untersucht wurden, wird offen angegeben. Ebenso wird nicht behauptet, die glänzende Fläche sei schlechthin unsichtbar gewesen. Die Klägerin hielt sie für Nässe. Eine erkennbare konkrete Warnung, Absperrung oder gefahrlose nahe Ausweichquerung bestand nach ihrem Kenntnisstand nicht.

Die Beklagte verweist in Anlage K12 auf frühe Streuung, unbekannten genauen Sturzpunkt und unsichere Wegezeit. Diese Einwendungen erfordern Beweisaufnahme. Weder aus dem bloßen Sturz noch aus der späteren Nachstreuung wird allein auf eine Pflichtverletzung geschlossen. Entscheidend ist die Gesamtheit aus Warnmeldung, örtlicher Bedeutung, verfügbarem Personal und feststellbarer Glätte. Die Klägerin beantragt keine pauschale Beweislastumkehr. Das Verfahren muss insbesondere klären, ob ihr Sturz der behaupteten Fahrbahngefahr zuzuordnen ist und eine pflichtgemäße Reaktion rechtzeitig gewirkt hätte.

9 Zinsen und abschließende Erklärung

Die Prozesszinsen folgen aus §§ 291, 288 Abs. 1 BGB. Beantragt werden fünf Prozentpunkte, keine neun Prozentpunkte, da es sich um einen Schadensersatzanspruch und nicht um eine entsprechende Entgeltforderung handelt. Der Beginn wird an die tatsächliche künftige Zustellung geknüpft; ein Zustellungsdatum wird nicht vorweggenommen. Vorgerichtliche Anwaltskosten und frühere Verzugszinsen sind nicht Gegenstand dieses Entwurfs.

Mit dem Anspruchsschreiben vom 2. Oktober, Anlage K11, wurden Verfügbarkeit des Handtrupps, tatsächliche Hilfeleistung und begrenzter Verletzungsverlauf gegenüber der Beklagten konkretisiert. Die Klägerin ist zu einer vergleichweisen Lösung unter Berücksichtigung der tatsächlichen Beweisrisiken bereit. Dies enthält kein Anerkenntnis eines eigenen Verschuldens. Die beigelegten Anlagen enthalten auch die ihr ungünstigen Wahrnehmungsgrenzen und die Stellungnahme der Beklagten.

Frieda Eichenlaub
Rechtsanwältin

Entwurfssfassung ohne Unterschrift und ohne Einreichung

10. Anlagenverzeichnis

K1: Zeitnahe eigener Bericht der Klägerin vom 14.01.2026

Datei: 02_Sturzbericht.docx

K2: Örtliche Verhältnisse, Nutzung und Winterdienstplan

Datei: 03_Streuplan.docx

K3: Erststreuung, Glättemeldung und Nachstreuung

Datei: 04_Einsatzprotokoll.docx

K4: Örtliche Beobachtungen am Betriebshof

Datei: 05_Wetterbeobachtung.docx

K5: Erste Auskunft der Zeugin Rahmani

Datei: 06_Zeugin.eml

K6: Ärztlicher Befund und Verlauf bis 03.02.2026

Datei: 07_Befund.docx

K7: Rechnung und Zahlung von 148,75 EUR

Datei: 08_Haushaltshilfe_Rechnung.docx

K8: Ergänzung der Zeugin zu Standort und Wahrnehmungsgrenzen

Datei: schriftverkehr-und-klage/11_Zeugin_Ergaenzung.eml

K9: Auskunft über verfügbaren Handstreutrupp

Datei: schriftverkehr-und-klage/12_Disposition_Ergaenzung.eml

K10: Angaben zu Hilfe, Mitwirkung des Ehemanns und Verlauf

Datei: schriftverkehr-und-klage/13_Haushalt_und_Verheilung.eml

K11: Konkretisierung der Forderung vom 02.10.2026

Datei: schriftverkehr-und-klage/14_Anpruchsschreiben.pdf

K12: Stellungnahme der Stadt vom 05.10.2026

Datei: schriftverkehr-und-klage/15_Antwort_Stadt.pdf

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

01_Stadt_an_Kommunalversicherer.pdf

kommunikation-und-deckung/01_Stadt_an_Kommunalversicherer.pdf

Stadt Würzburg, Rechtsstelle, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG, Kornfalterweg 6, 97076 Würzburg

05.10.2026

Zeisig – neue Deckungsunterlagen und konkrete Prüffragen

Sehr geehrter Herr Hasenwinkel,

unsere Vertragsverwaltung hat heute gegen 14:00 Uhr den Vertrag KM-W-2026 zugeordnet. Bis dahin lagen der Rechtsstelle und der beauftragten Kanzlei keine Versicherungsunterlagen für den Sturzfall Zeisig vor. Wir melden den Vorgang jetzt zur Deckungsprüfung nach und bitten um ausdrückliche Mitteilung, welche Bedeutung Sie dem Meldezeitpunkt beimessen. Wir stellen den bisherigen Kenntnisstand nicht nachträglich anders dar.

Die Forderung beträgt nach dem ergänzten Anwaltsschreiben 148,75 EUR Haushaltshilfe und ein mit 1.600,00 EUR bewertetes Schmerzensgeld. Die Anspruchstellerin behauptet keinen Dauerschaden. Die Frist für unsere Antwort endet am 12. Oktober. Eine Zahlung oder ein Anerkenntnis ist nicht erfolgt. Die Kanzlei soll zunächst das Haftungsrisiko prüfen; ein gerichtliches Verfahren ist nicht eingeleitet.

Der Bauhof kann die Erststreuung um 05:54 Uhr und die Nachstreuung um 07:52 Uhr zeitlich belegen. Die entscheidende neue Meldung ging um 07:20 Uhr ein. Ein verfügbarer Handtrupp hätte nach der ergänzten Aussage möglicherweise vor dem Sturz um 07:42 Uhr tätig werden können. Die frühere pauschale Annahme, sämtliche Kräfte seien am Seniorenhaus gebunden gewesen, trägt deshalb nicht ohne weitere Prüfung. Andererseits kann die Zeugin den letzten Fußkontakt wegen eines Lieferwagens nicht sicher sehen. Dieser Unterschied zwischen Fahrbahn und Gehweg bleibt wesentlich.

Bitte prüfen Sie Abwehrdeckung und Selbstbehalt getrennt von der Frage, ob der behauptete Sturzpunkt bewiesen werden kann. Wir bitten weder um eine vollständige Ablehnung wegen einer früheren Streufahrt noch um eine Zahlung allein wegen der Einsatzlücke. Bei einer möglichen Vergleichsspanne müssen Aussagegrenzen, Verletzungsverlauf und nachgewiesene Hilfe berücksichtigt werden. Für eine Beteiligung des Landkreises besteht kein tatsächlicher Anknüpfungspunkt; der Abschnitt ist eine Gemeindestraße der kreisfreien Stadt.

Wir sichern Telefonblatt, Fahrzeugdaten und Schichtbuch. Bitte benennen Sie die noch benötigten Informationen gebündelt. Medizinische Unterlagen werden nur soweit für diesen Anspruch erforderlich weitergegeben. Einen personenbezogenen Rückversichererbericht bitten wir bei dieser begrenzten Forderung nicht vorsorglich anzulegen.

Mit freundlichen Grüßen

Gertraud Holler

Rechtsstelle

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

02_Versicherer_Deckungsantwort.pdf

kommunikation-und-deckung/02_Versicherer_Deckungsantwort.pdf

Kommunalversicherung Mainbogen VVaG, Kornfalterweg 6, 97076 Würzburg

Stadt Würzburg, Rechtsstelle, Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

05.10.2026

Zeisig – vorläufige Deckung und Abwehrführung

Sehr geehrte Frau Holler,

wir bestätigen Ihre heutige Nachmeldung unter der Schadennummer MB-W-26113. Der erfasste Vertrag umfasst gesetzliche Haftpflichtansprüche aus dem kommunalen Winterdienst mit einer Versicherungssumme von 5.000.000,00 EUR für Personen- und Sachschäden je Schadenereignis. Der vereinbarte Selbstbehalt beträgt 500,00 EUR; erforderliche Abwehrkosten werden nach dem uns vorliegenden Vertragsauszug außerhalb dieses Selbsthalts behandelt. Das ist keine Entscheidung über die Berechtigung der Forderung von Frau Zeisig.

Die späte Zuordnung der Vertragsunterlagen prüfen wir gesondert. Eine Leistungsfreiheit wird aus dem Datum Ihrer Meldung allein nicht abgeleitet. Bitte teilen Sie mit, wann die Vertragsverwaltung erstmals einen Versicherungsbezug erkannte, weshalb die Meldung unterblieb und ob dadurch eine konkrete Aufklärungsmöglichkeit verloren ging. Der Unfall vom Januar ist lange her; gerade deshalb sollten unveränderte ursprüngliche Unterlagen und erst jetzt entstandene Ergänzungen sauber unterschieden werden.

Haftungsseitig sehen wir zwei getrennte Beweisfragen: War der Sturz noch auf der Fahrbahnquerung, und hätte eine zumutbare Reaktion auf die neue Meldung ihn verhindert? Die Zeugin kann zur eigenen Rutschbeobachtung etwas beitragen, aber die verdeckten Füße der Geschädigten nicht nachträglich sichtbar machen. Der verfügbaren Mannschaft kommt Bedeutung zu, ohne dass eine berechnete Ankunftszeit bereits den tatsächlichen Streuerfolg beweist. Bitte lassen Sie die Erinnerungen einzeln dokumentieren und nicht in einer gemeinsamen Formulierung angleichen.

Wir setzen vorläufig eine Reserve von 3.200,00 EUR einschließlich Abwehrkosten. Unsere Vertragsakte sieht eine personenbezogene Rückdeckungsmeldung erst ab 250.000,00 EUR erwarteter Gesamtbelastung vor; der vorliegende Vorgang erreicht diese Schwelle nicht. Es gibt deshalb keinen Einzelfallbrief an einen Rückversicherer. Die Reserve und diese interne Einordnung sind gegenüber Frau Zeisig weder ein Anerkenntnis noch ein Kürzungsgrund.

Bitte stimmen Sie den Antwortentwurf bis 8. Oktober mit uns ab. Ein Vergleich bedarf einer konkreten Beschlussvorlage mit Betrag und Abgeltungsumfang. Bei inzwischen ausgeheilten Beschwerden soll keine pauschale Abgeltung unbekannter Dauerschäden beiläufig in einen kurzen Zahlungsbrief geraten. Eine externe Erklärung ist mit diesem Schreiben noch nicht freigegeben.

Mit freundlichen Grüßen
Vitus Hasenwinkel
Schadenreferent

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

14_Anpruchsschreiben.pdf

schriftverkehr-und-klage/14_Anpruchsschreiben.pdf

Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub
Lindenkornweg 11, 97074 Würzburg

An die Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

02.10.2026

Zeisig gegen Stadt Würzburg – ergänzende Begründung

Sehr geehrte Frau Holler,

ich vertrete Frau Kunigunde Zeisig wegen ihres Sturzes vom 13. Januar. Nach Einsicht in die von Ihnen überlassenen Winterdienstunterlagen konkretisiere ich ihre Forderung auf 148,75 EUR nachgewiesene Haushaltshilfe und ein angemessenes Schmerzensgeld, das wir mit 1.600,00 EUR bewerten. Den am 30. September erbetenen Antworttermin 12. Oktober halten wir aufrecht.

Die Erststreuung um 05:54 Uhr wird nicht pauschal bestritten. Entscheidend ist die neue, konkrete Glättemeldung um 07:20 Uhr. Die Querung gehört nach Ihrem eigenen Tourenblatt zur ersten Priorität, verbindet Haltestelle und Bäckerei und liegt in einer verschatteten Gefällestrecke. Herr Dörflein hat inzwischen bestätigt, dass ein ausgerüsteter Handtrupp im Hof verfügbar war. Nach der angegebenen Wege- und Arbeitszeit hätte dieser den Querungsstreifen vor dem Sturz bearbeiten können, während das Fahrzeug am Seniorenhaus geblieben wäre.

Die Zeugin Rahmani kann den genauen letzten Fußkontakt nicht festlegen. Sie bestätigt jedoch eigenes Rutschen im letzten Fahrbahnabschnitt und normales Gehen meiner Mandantin. Meine Mandantin bleibt bei ihrer zeitnah dokumentierten Erinnerung, noch auf der Fahrbahn ausgerutscht zu sein. Wir behaupten weder ein nicht vorhandenes Unfallfoto noch eine sichere Wahrnehmung der Zeugin über die verdeckte Stelle.

Der Befund weist Distorsion und Prellung aus. Die eingekaufte Hilfe betraf tatsächlich ausgeführte Arbeiten, die wegen der Verletzung anfielen. Einen Dauerschaden, Behandlungskosten der Krankenversicherung und unentgeltliche Familienhilfe machen wir nicht geltend. Die Beschwerden waren nach Angaben meiner Mandantin Ende Februar abgeklungen.

Bitte teilen Sie mit, ob die Stadt den zeitlichen Angaben zum Handtrupp oder dessen Verfügbarkeit widerspricht und auf welche konkreten Aufgaben sie einen solchen Widerspruch stützt. Wir bitten ferner, Telefonblatt, Schichtbuch und Streufahrtdaten im ursprünglichen Zusammenhang aufzubewahren. Eine pauschale Berufung auf die frühere Streufahrt beantwortet die erneute Gefahrenmeldung nicht. Zugleich sind wir bereit, über eine Einigung zu sprechen, die das Beweisrisiko des Sturzpunkts angemessen berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen
Frieda Eichenlaub
Rechtsanwältin

PDF-ANHANG (ORIGINALDOKUMENT)

15_Antwort_Stadt.pdf

schriftverkehr-und-klage/15_Antwort_Stadt.pdf

Stadt Würzburg, Rechtsstelle
Mainlaubplatz 1, 97070 Würzburg

An Rechtsanwältin Frieda Eichenlaub
Lindenkornweg 11, 97074 Würzburg

05.10.2026

Sturz Krummblattbogen – vorläufige Stellungnahme

Sehr geehrte Frau Eichenlaub,

wir bestätigen den Eingang Ihres Schreibens vom 2. Oktober. Der Anspruch wird weiterhin geprüft; eine abschließende Entscheidung soll innerhalb der von Ihrer Mandantin gesetzten Frist erfolgen. Mit diesem Schreiben ist weder eine Zahlung zugesagt noch die Haftung anerkannt.

Die Angaben des Bauhofs zum Handtrupp haben wir Ihnen vollständig weitergegeben. Der Trupp befand sich im Hof und hatte keinen neuen dringlichen Auftrag. Ob die telefonische Meldung in der damaligen Situation bereits eine unverzügliche Entsendung dieses Trupps erforderte, halten wir für offen. Das reguläre Streufahrzeug bearbeitete eine steile Zufahrt, bei der ebenfalls Personen gefährdet sein konnten. Die Wegezeit von zwölf Minuten ist ein Erfahrungswert; die tatsächliche Zeit am Unfallmorgen ist nicht nachgestellt. Wir bestreiten deshalb die von Ihnen abgeleitete sichere rechtzeitige Verhinderung des Sturzes.

Weiter bleibt ungeklärt, ob Ihre Mandantin auf der Fahrbahn oder auf dem anschließenden Gehweg ausrutschte. Frau Rahmani hat diesen Punkt ausdrücklich nicht sicher wahrgenommen. Die Unterlagen belegen eine frühe Streufahrt und eine spätere Nachstreuung, aber keinen flächendeckenden Eiszustand um 07:42 Uhr. Die Beobachtungen auf dem Betriebshof dürfen nicht als amtliche Wetterfeststellung für die Unfallstelle behandelt werden.

Die Zahlung von 148,75 EUR ist nachvollziehbar. Die unfallbedingte Erforderlichkeit sämtlicher fünf Stunden und die Bewertung des Schmerzensgelds bleiben Gegenstand der Prüfung. Wir begrüßen die Klarstellung, dass keine bleibende Verletzung behauptet wird. Über etwaige Ansprüche der Krankenversicherung treffen wir mit Ihnen keine Verfügung. Eine quotenmäßige Lösung ist derzeit weder zugesagt noch ausgeschlossen.

Die genannten Betriebsunterlagen werden erhalten. Eine abschließende Entscheidung der Rechtsstelle liegt am heutigen Tag noch nicht vor. Ihr Schreiben hat das vorhandene Prüfmandat der Stadt nicht erweitert; externe Erklärungen eines Bevollmächtigten sind damit nicht verbunden.

Mit freundlichen Grüßen
Gertraud Holler
Rechtsstelle